

资产委托拍卖合同

合同编号：PM-LZCT-202603

甲方（委托人）：林州财通控股有限公司

统一社会信用代码：91410581MA9G1TG71K

地址：河南省安阳市林州市开元街道林州市红旗渠大道金融城 A 座 2 层

乙方（拍卖人）：郑州景呈拍卖有限公司

统一社会信用代码：91410105MA9K5TNK8P

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路 18 号建业总部港 A 座 9 楼

依据《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定，经双方平等、自愿、协商达成协议如下：

第一条、拍卖标的

委托人自愿委托拍卖人依法拍卖如下标的：（详见附件 1《委托拍卖标的资产基本信息》）。委托人保证对拍卖标的拥有无可争议的所有权（处分权，下同），并根据拍卖人的要求提供拍卖标的的有关证明和资料，如实说明拍卖标的的瑕疵。

第二条、拍卖标的的评估和鉴定

拍卖人认为需要对拍卖标的进行评估的，可以委托评估，评估费用由委托人承担。拍卖人认为需要对拍卖标的进行鉴定的，可以：（1）自行鉴定；（2）委托鉴定，鉴定费用由委托人承担。鉴定结论与委托人声明的拍卖标的的状况不符的，拍卖人有权要求变更或解除合同。

第三条、服务方式

委托人委托拍卖人就委托拍卖标的资产提供包括但不限于拍卖、变卖、协议转让等相关服务。委托日期为【2026】年【3】月【15】日至债权拍卖结束。

第四条、拍卖标的的交付（转让，下同）及时间、方式

拍卖标的经拍卖成交的，委托人与竞买人签署《债权资产转让合同》（认购协议），交易、交割由《债权资产转让合同》（认购协议）进行约定。

第五条、佣金及其支付的方式、期限

拍卖标的经拍卖成交的，本次暂不收取佣金。

第六条、拍卖标的的撤回和撤除

1. 委托人在拍卖公告前可撤回拍卖标的。委托人在拍卖公告后但在拍卖前撤回拍卖标的的，应当承担拍卖人已经发生的费用及因委托人撤拍而造成竞买人所发生的损失。

2. 拍卖人有足够理由证明拍卖标的存在下列情况之一的，拍卖人可以中止拍卖活动，并有权追究委托人法律责任：

①拍卖标的的权属状况与委托人声明的不一致；

②拍卖标的存在委托人未声明的重大瑕疵；

③其他。

第七条、保密约定

拍卖人应当对委托人的（1）身份、（2）保留价及（3）拍卖份额进行保密。保密约定对司法机关和政府监管机关不适应。

第八条、其他约定

1. 委托人不得参与竞买，也不得委托他人代为竞买本合同所列标的；

2. 拍卖人不得擅自变更拍卖标的保留价，不得低于保留价进行拍卖；

3. 本合同终止前，委托人不得将本合同所列标的再委托他人拍卖；

第九条、违约责任

1. 拍卖人因保管不善造成拍卖标的损毁、灭失的，应按照标的保留价予以赔偿；

2. 委托人迟延拍卖服务费的，每逾期一日，按照应付未付金额每日【万五】向拍卖人支付违约金。

第十条、争议解决方式

双方在履行合同过程中发生争议，可以协商或调解；协商调解不成的，按照下列第【2】种方式解决：1.由甲乙双方所在地仲裁委员会仲裁；2.甲乙双方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

第十一条、其他补充约定

本合同未尽事宜，按有关法律、法规和规定处理。

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。

通



20841

2023.11.10

(本页以下无正文，为编号为JM-ZCT-202603 的《资产委托拍卖合同》之签署页)

甲方（委托人）：林州财通控股有限公司



法定代表人（签字或盖章）：



乙方（拍卖人）：郑州聚呈拍卖有限公司



法定代表人（签字或盖章）：



签约时间：2026 年 3 月 15 日



附件 1：拍卖标的资产基本信息

序号	拍卖标的资产基本要素	详情
1	资产编号	LZCT-HDJZ-202602
2	资产名称	林州财通控股有限公司债权转让项目 02
3	债权人	林州财通控股有限公司
4	债务人	林州宏达建筑安装有限公司
5	底层资产权属证明文件	《债权债务确认函》
6	底层资产到期日	2031 年 6 月 10 日
7	资产拟转让价格	50000 万

